

1500556-74.2021.8.26.0653

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICAEL RODRIGUES DE SOUZA

Presenças na Audiência:-

Promotor: Dr. Leonardo Meizikas.

Testemunhas/A: Paulo Cesar Emiliano, Salomão Barbosa de Paula Junior e Messias Silva de Souza.

Réu: MICAEL RODRIGUES DE SOUZA.

Advogada: Dra. Marcela Miranda Zamora Reis, OAB ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE VARGEM GRANDE DO SUL

FÓRUM DR. JOSÉ GILBERTO DE OLIVEIRA SOUZA

2ª vara JUDICIAL CUMULATIVA

Avenida Walter Tatoni, 343, Vila Santana, Vargem Grande do Sul/SP - CEP 13880-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500556-74.2021.8.26.0653

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICAEL RODRIGUES DE SOUZA

Presenças na Audiência:-

Promotor: Dr. Leonardo Meizikas.

Testemunhas/A: Paulo Cesar Emiliano, Salomão Barbosa de Paula Junior e Messias Silva de Souza.

Réu: MICAEL RODRIGUES DE SOUZA.

Advogada: Dra. Marcela Miranda Zamora Reis, OAB 265405/SP.

Aos 26 de janeiro de 2022, às 14:15h, na sala de audiências virtuais da 2ª Vara, do Foro de Vargem Grande do Sul, Comarca de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. CHRISTIAN ROBINSON TEIXEIRA, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, sendo esta realizada pelo sistema de videoconferência, com a anuência de todos e sem prejuízo, nos termos das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08, em razão da pandemia Covid-19 e da impossibilidade de acesso presencial ao fórum. Antes do início da audiência foi facultada entrevista reservada entre réu e sua Defensora. Cumpridas as formalidades legais e apregoada(s) a(s) parte(s), advogada e demais partícipes desta audiência, compareceram aquelas acima relacionadas. Iniciados os trabalhos, passou o MM. Juiz a ouvir as seguintes testemunhas arroladas pela Acusação: Paulo Cesar Emiliano,

Salomão Barbosa de Paula Junior e Messias Silva de Souza. Ato contínuo, passou o MM. Juiz interrogar o réu. O arquivo da audiência gravada está disponibilizado no presente Termo de Audiência, podendo ser acessado pelo SAJ (público interno) ou Portal e-Saj (público externo). As gravações servem como provas em processo judicial, não estando autorizada sua divulgação por qualquer outro meio. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, conduzindo as partes aos debates. O representante do Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais em mídia digital, nos termos Art. 6º, §§ 4º e 5º, do Provimento Conjunto nº 03/2015; do Provimento 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei nº 11.419/06, ficando uma cópia do CD arquivado em cartório. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. MICAEL RODRIGUES DE SOUZA, já qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, segundo consta da denúncia, no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Luis Fiorini, n. 467, Jardim Fortaleza, nesta Cidade e Comarca de Vargem Grande do Sul, vendia, guardava, mantinha em depósito, oferecia, expunha à venda e entregava a consumo 45 (quarenta e cinco) porções de MACONHA, princípio ativo Cannibis Sativa L., pesando aproximadamente 127,26 (cento e vinte e sete gramas e vinte e seis decigramas), 80 (oitenta) porções de COCAÍNA, pesando aproximadamente 30,67 (trinta gramas e sessenta e sete decigramas), 190 (cento e noventa) microtubos, contendo COCAÍNA, pesando aproximadamente 138,9 (cento e trinta e oito gramas e nove decigramas) e 527 (quinhentos e vinte e sete) pedras de Crack, princípio ativo Cocaína, pesando aproximadamente cerca de 302,18g (trezentos e dois gramas e dezoito decigramas), ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), Auto de Contestação Preliminar de fls. 27/28 e Laudo Pericial de fls.95/98. Além dos entorpecentes foram apreendidos R\$ 27,00 (vinte e sete reais) em espécie, 01 (um) aparelho de telefonia celular, 01 (uma) touca ninja, cor preta, 02 (dois) simulacros de brinquedo, tipo Garrucha, decorrentes e utilizados na atividade criminosa. O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 121/124). A denúncia foi recebida em 14/12/2021 (fls. 133/134), seguindo-se a citação do acusado. Na fase de instrução foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e o acusado foi interrogado ao final. Em debates, acusação e defesa se manifestaram pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. Relatado. FUNDAMENTO E DECIDO. O laudo do exame químico-toxicológico confirma que as substâncias apreendidas eram realmente entorpecentes (fls. 95/98). Segundo consta da denúncia, o acusado MICAEL pedalava de bicicleta, na via pública, acompanhado de seu pai, oportunidade em que foi abordado por policiais militares, uma vez que recaíam sobre ele a suspeita de que guardava armas em sua residência com vistas à prática de furtos de motocicleta. De imediato, MICAEL assumiu a guarda das “ferramentas” (armas de brinquedo), sendo que seu pai – Sr. Messias – consentiu com a busca domiciliar em sua residência, pois não admite a prática criminosa do filho. Na residência, em local indicado pelo acusado, os policiais militares localizaram os entorpecentes guardados por MICAEL, consistentes em 13 (treze) kits de “cocaína”, 80 (oitenta) porções de cocaína embaladas em sacos plásticos tipo “sacolê”; 03 (três) kits de “maconha”, totalizando 45 porções. Ainda dentro desta mesma sacola, foi encontrada uma sacola de cor preta, que por sua vez acondicionava o total de 527 porções de “crack” em microtubos de cores verde e vermelho. No referido quarto, também foram localizadas as duas “armas de brinquedo”. Ouvidos em juízo, os policiais Paulo Cesar Emiliano e Salomão Barbosa de Paula Junior confirmaram a dinâmica dos fatos, da forma como exposta na denúncia. Que decidiram abordar o acusado dada a notícia de seu envolvimento em roubo de motocicletas. Autorizados pelo pai do acusado, fizeram busca na residência dele e lograram apreender a expressiva quantidade de drogas descrita na denúncia. Também apreenderam cerca de R\$ 27,00 em espécie, um telefone celular e dois simulacros de arma de fogo. Ressaltaram que o acusado, informalmente, confessou que estava guardando a droga. O pai do acusado – Sr. Messias Silva de Souza – também foi ouvido em audiência e confirmou que autorizou a polícia a proceder às buscas em sua residência, que

resultaram na apreensão de drogas. O acusado, interrogado, confessou que de fato guardava a droga em sua residência e que esta pertencia a um terceiro a mando de quem já vendeu drogas. Alegou estar arrependido de seu ato. Conforme bem exposto pelas partes, a prova produzida se mostra robusta o suficiente para a condenação, sobretudo diante da confissão espontânea do acusado de que estava guardando a droga de um terceiro para fins de tráfico. A quantidade, assim como a diversidade de drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha), também sugerem que se destinavam à venda a terceiros. Frise-se que nada há nos autos que possa desautorizar o testemunho dos policiais, agentes estatais sérios cujo dever legal é atuar na repressão criminal, não sendo crível que possam ter mentido para incriminar injustamente o acusado. Neste contexto, bem comprovada a apreensão de substância entorpecente em poder do acusado, e considerando que tal entorpecente se destinava ao fornecimento a terceiros, impõe-se a procedência da pretensão punitiva. Passo a dosar a pena. Na primeira fase de aplicação da pena observo que o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes, o que autoriza a fixação da pena em 05 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa. Na segunda fase, incidem duas atenuantes: menoridade relativa e confissão espontânea. No entanto, a pena-base foi fixada no mínimo legal e não pode ficar aquém dele, ainda que tenha havido o reconhecimento das atenuantes. Já na terceira fase, há de ser reconhecida e aplicada a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, pois o acusado é primário e não há notícias de que integre organização criminosa. E sendo assim, diminuo a pena pela metade, levando em conta a quantidade de droga apreendida, passando-a para 02 anos e 06 meses de reclusão, mais o pagamento de 250 dias-multa, pena esta que torno definitiva e que será cumprida em regime inicial aberto, na forma do art. 33 do CP. Atento às condições sociais e econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Por fim, os objetos apreendidos guardam relação direta com a venda de entorpecentes, em razão do que há que se decretar seu perdimento em favor da União, nos moldes da Lei 11.343/06. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para condenar MICAEL RODRIGUES DE SOUZA, já qualificado nos autos, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial aberto, mais o pagamento de 250 dias-multa no piso mínimo, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, decretando-se o perdimento dos bens e valores apreendidos nestes autos. Tendo em vista a primariedade do acusado, em consonância ao disposto no art. 44, § 3º, do Código Penal, bem como sendo socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade, no estabelecimento que determinar o Juízo da Execução, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo em favor de entidade assistencial regularmente cadastrada neste juízo. Faculto eventual recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Custas na forma da lei. Expeça-se certidão de honorários à i. causídica, nos termos do convênio vigente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi deliberado: Indagado o acusado, este manifestou desinteresse por eventual recurso. Saem os presentes intimados. Finalmente, foram observados os termos do artigo 1.269 e §1º das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no seguinte teor: "Art. 1.269. Os termos de audiências serão assinados eletronicamente pelo juiz. § 1º Cópias do termo de audiência, assinadas eletronicamente pelo juiz, serão impressas e assinadas fisicamente pelos presentes (escrevente, partes, advogados, defensores, procuradores etc.) e entregues aos advogados das partes, consignando-se essas circunstâncias no referido termo." NADA MAIS. Eu, Roberta Buozi Moffa, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.